

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4024/2536

บริษัท กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม นา วา ขนส่ง
กับพวก

โจทก์

จำเลย

จำเลยร่วม

จำเลย

บริษัท อา คเนย์ ประกันภัย จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (3), มาตรา 149, มาตรา 229, มาตรา ตาราง 1

จำเลยร่วมยื่นอุทธรณ์และนำเงินค่าขึ้นศาลและค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แทน
คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาวางศาลแล้ว ต่อมาจำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นอุทธรณ์ ดังนี้
อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 กับของจำเลยร่วมแต่ละฉบับต่างเป็นคำฟ้องตามมาตรา
1(3) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และเป็นคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์
อันอาจคำนวณเป็นราคาค่าเงินได้ของแต่ละคน ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ที่ฟ้อง
ของแต่ละคนในเวลายื่นฟ้องตามมาตรา 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง เมื่อจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่เสียเงินค่าขึ้นศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด การที่
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงชอบแล้ว

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหาย
6,482,537.99 บาท ให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยจำเลยร่วมได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา

ศาลชั้นต้น และได้วางเงินค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ไว้แล้ว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยร่วม ต่อมาจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นพร้อมกับยื่นคำแถลงว่าจำเลยร่วมได้วางเงินค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ไว้แล้ว จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงไม่ต้องวางเงินค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์อีก ศาลชั้นต้นมีคำสั่งคำแถลงว่า "กรณีเป็นการชำระหนี้แทนกันและจำเลยที่ 1 และที่ 2 มิได้ยื่นอุทธรณ์เป็นฉบับเดียวกันกับจำเลยร่วม จึงเป็นการใช้สิทธิอุทธรณ์ของตนต่างหากจากกันจึงต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมตามกฎหมาย โดยเฉพาะค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์จะต้องเสียเมื่อยื่นอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 149 ประกอบด้วยตาราง 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงให้ยกคำแถลงนี้ สำเนาให้โจทก์"และมีคำสั่งอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ว่า "จำเลยที่ 1 ที่ 2 ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 149 ประกอบตาราง 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงมีคำสั่งให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ชำระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนก่อนภายใน 7 วัน มิฉะนั้นให้รายงานเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป" จำเลยที่ 1 และที่ 2 มิได้ชำระค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วนภายใน 7 วัน ตามที่ศาลชั้นต้นสั่งศาลชั้นต้นจึงสั่งไม่รับอุทธรณ์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้แม้จำเลยร่วมจะยื่นอุทธรณ์และได้นำเงินค่าขึ้นศาลและค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาวางศาลแล้วก็ตาม แต่อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 กับของจำเลยร่วมแต่ละฉบับต่างเป็นคำฟ้องตามมาตรา 1(3) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 กับของ

จำเลยร่วม เป็นคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ของแต่ละคน
จึงต้องเสียค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ที่ฟ้องของแต่ละคนในเวลายื่นฟ้องตามตาราง 1
ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เมื่อจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่เสียเงินค่าขึ้น
ศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด และศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์จึงชอบแล้ว
คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอีกว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 จะต้องนำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้
แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามคำพิพากษามาวางศาลหรือไม่

พิพากษายืน

(สนัดหมายสวัสดิ์-มงคล สระแก้ว-โสภณ รอดหิรัญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>